

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103487-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: GIOVANA VIEIRA DE ANDRADE
RECORRENTE: ESTER VIEIRA DE ANDRADE
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SAÚDE - DIABETES - SENSOR FREESTYLE LIBRE 2 PLUS® E O MONITOR FREESTYLE LIBRE - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1A INSTANCIA MANTIDA POR AUSENCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA - ART 300 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DO TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS NEM DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5103487-86.2024.4.02.5101

510015374861 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103487-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: GIOVANA VIEIRA DE ANDRADE
RECORRENTE: ESTER VIEIRA DE ANDRADE
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de concessão de **MEDIDA DE URGÊNCIA**, buscando a reforma da decisão proferida pelo Juizado Especial Federal de origem que indeferiu pedido de antecipação de tutela em que se pretendia a determinação do **fornecimento dos insumos Monitor de Glicose Freestyle Libre e Sensor Freestyle Libre 2**.

A autora, com **15** anos de idade, é portadora de **DIABETES MELLITUS TIPO 1 (C10 E10.9)**, acompanhada pelo Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - IPPMG.

A liminar foi indeferida com base nos seguintes fundamentos (evento 26, DESPADEC1 dos autos originários):

"(...)

No tocante ao método vindicado, ressalta-se que ele foi avaliado em somente um ensaio clínico, que mostrou que em pacientes com DM1 bem controlados e habituados ao autocuidado pode reduzir episódios de hipoglicemia. Contudo, assevera-se que "as

evidências sobre esses métodos até o momento não apresentaram evidências de benefício inequívoco para a recomendação no referido protocolo".

Ainda nesse prisma, é essencial observar que "o método apresenta limitações, como o atraso de 10 a 15 minutos em relação às GCs; ademais, pode subestimar hipoglicemias, tem incidência de erro em torno de 15%, é de alto custo e ainda não acompanha protocolos definidos para ajuste de dose de insulina com base nos resultados obtidos em tempo real".

*Nesse contexto, o NAT-Jus é categórico ao afirmar que, embora esteja indicado para o quadro clínico da paciente, **seu uso não é imprescindível**. Visto que não se configura como item essencial ao seu tratamento, podendo ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.*

(...)

Ante as informações apresentadas pelo NAT-Jus em seu parecer, verifico que não é possível confirmar, nessa fase da inscrição processual, a imprescindibilidade do tratamento vindicado, eis que não demonstrado o esgotamento ou a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizadas no âmbito do SUS.

Inclusive, como apontado pelo Núcleo, o insumo pleiteado não é imprescindível para o tratamento do quadro clínico da autora e, ainda, não foi incorporado ao SUS justamente por não ter sido demonstrada a sua superioridade em relação à terapia com múltiplas doses, já disponibilizada no sistema de saúde.

(...)"

A decisão de 1ª instância foi mantida por atender aos parâmetros fixados pelas instâncias superiores.

Transcorrido em branco o prazo para contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analisando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

Segundo o Parecer do NAT-JUS (evento 11, PARECER1 dos autos de origem), o aparelho FreeStyle® Libre apesar de estar indicado para o manejo do quadro clínico do Autor, Diabetes mellitus tipo 1, com grande variabilidade glicêmica (evento 1, ANEXO2), **não é imprescindível. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.**

Outrossim, a documentação médica apresentada não explicitou qualquer fundamento para afastar a forma convencional de aferição, pela glicemia capilar, método fornecido pelo SUS.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo o indeferimento da tutela.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11º do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.